

0010865-34.2022.8.26.0577

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... impede seja reconhecido o privilégio em um furto qualificado, pouco importando a topografia dos parágrafos, já que, pelos princípios da proporcionalidade e isonomia, não se pode tratar igualmente um furto qualificado de coisa de pequeno valor e no qual o sujeito ativo é primário e um delito da mesma espécie, perpetrado em circunstâncias diversas.

Assim a jurisprudência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquárius

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

0010865-34.2022.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0010865-34.2022.8.26.0577 2022/000035

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN ALEXANDRE GOMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

JEAN ALEXANDRE GOMES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, porque, segundo narrou a inicial, no dia 28.11.2021, por volta das 15h10min, no estacionamento de motocicletas do Center Vale Shopping, localizado na Avenida Deputado Benedito Matarazzo, nº 9.403, Jardim Oswaldo Cruz, nesta cidade e comarca, agindo previamente ajustado e nutrindo

identidade de desígnios com FERNANDO HENRIQUE DA SILVA GUIOMAR (beneficiado com ANPP), cada um deles fazendo sua a ação do outro, subtraíram, para si, um capacete da marca Pro Torque, das cores azul e preto, avaliado em R\$ 150,00, pertencente a João Victor Pires Gonzaga.

Oferecida proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, a qual foi aceita pelo averiguado FERNANDO e o acordo homologado, prosseguindo-se o feito em relação ao réu JEAN, que não compareceu na audiência, ficando prejudicada a proposta (fls. 107/109).

Recebida a denúncia em 30.06.2022 (fls. 107/109), o réu foi citado pessoalmente (fl. 124), apresentando defesa (fls. 128/129).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 130/131), foi colhida a prova oral e o réu interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência, nos exatos termos da denúncia (arquivo digital).

A defesa, a seu turno, buscou a absolvição, seja por falta de provas, seja por aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento do privilégio, com aplicação de multa; fixação do regime inicial diverso do mais gravoso; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e o direito de recorrer em liberdade (arquivo digital).

É a síntese do necessário.  
Fundamento e decido.

O réu, interrogado perante a autoridade policial e em juízo, disse que foi ao Shopping Center Vale da data do fato para tomar um lanche, e que, na saída, seu amigo FERNANDO, trocou o capacete dele, que estava em sua motocicleta, com a da vítima no estacionamento de motos, não sabendo especificar se estava com trava. Quando soube o que o amigo fez, repreendeu-o, contudo, foram embora, pois ficaram com medo de voltar para destrocá-lo (fl. 28 e arquivo digital).

A vítima JOÃO VICTOR PIRES GONZAGA declarou que na data estacionou sua motocicleta no shopping Center Vale, ali deixando seu capacete e de sua esposa. Quando retornou, ali só estava o capacete de sua esposa. Lavrou boletim de ocorrência, sendo o bem recuperado pela polícia (arquivo digital).

A policial civil LUCIANY RODRIGUES RIBEIRO asseverou que investigou os fatos e obteve as imagens do furto no shopping center vale, visualizando as placas da motocicleta a bordo da qual estavam os furtadores, averiguando que pertenciam ao réu. Ele então identificou seu comparsa, dizendo que fora ele quem subtraiu o bem, mostrando-se arrependido. O bem foi recuperado na residência do réu (arquivo digital).

A palavra da vítima, aliado ao relato da policial, laudo pericial (fls. 79/106), apreensão da res na residência do réu JEAN, são elementos bastantes a demonstrar a existência e autoria delitivas, ficando isolada nos autos sua pueril versão apresentada em juízo.

A qualificadora do concurso de agentes está devidamente consubstanciada. O réu, previamente ajustado com terceira pessoa e com divisão de tarefas, levaram a cabo a empreitada criminosa, conforme imagens do laudo pericial de fls. 79/106.

Não é o caso de aplicação do princípio da insignificância, ante o valor da res (R\$ 150,00 - fl.17), superior a 10% do salário federal mínimo vigente à época dos

fatos.

Contudo, nada impede seja reconhecido o privilégio em um furto qualificado, pouco importando a topografia dos parágrafos, já que, pelos princípios da proporcionalidade e isonomia, não se pode tratar igualmente um furto qualificado de coisa de pequeno valor e no qual o sujeito ativo é primário e um delito da mesma espécie, perpetrado em circunstâncias diversas.

Assim a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"AÇÃO PENAL. Furto qualificado e privilegiado. Compatibilidade. Precedentes. Ordem concedida. Não há vedação legal ao reconhecimento concomitante do furto qualificado (art. 155, § 4º) e privilegiado (art. 155, § 2º)" (HC 99581, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 02/02/2010, DJe-040 DIVULG 04-03-2010 PUBLIC 05-03-2010 EMENT VOL-02392-02 PP-00407).

No mesmo sentido, o verbete da Súmula n. 511 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Presentes, portanto, todos os elementos do art. 155, §§ 2º e 4º, IV, do Código Penal, e ausentes excludentes legais, a condenação do réu em suas penas é impositiva.

Resta fixar as reprimendas.

O réu não possui antecedentes criminais.

Nada há nos autos a desabonar sua conduta social ou personalidade.

A motivação do crime foi a ordinária à espécie, qual seja, locupletamento patrimonial.

As circunstâncias e consequências também foram comuns.

Em nada contribuiu o comportamento da vítima para a prática do crime.

Diante desse quadro, em que são favoráveis as circunstâncias judiciais, o juízo de reprovação (culpabilidade) é também o comum, motivo por que fixo a pena-base no mínimo legal, 02 (dois) anos de detenção (substituindo a pena de reclusão pela detenção ante o reconhecimento do privilégio, opção mais adequada ao caso por se tratar de crime qualificado) e 10 dias-multa (art. 49, caput, do Código Penal), o unitário no piso legal (art. 49, § 1º, do mesmo Codex), à falta de dados acerca da situação econômica do réu.

Essas reprimendas, à falta de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição, ficam definitivamente estabelecidas.

O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o aberto (art. 33, parágrafo 2º, 'c' e parágrafo 3º).

Presentes os pressupostos do art. 44 do Código Penal, substituo, na forma do parágrafo 2º da mesma disposição, a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a ser discriminada, nos termos do art. 46 do Código Penal, pelo Juízo da Execução, facultado seu cumprimento em metade do tempo da pena privativa de liberdade (art. 46, parágrafo 4º, do Código Penal), e 10 dias-multa, o unitário no piso legal, pelas razões já expostas. Estas são as reprimendas mais adequadas à hipótese.

Ante o exposto, julgo a denúncia procedente para condenar JEAN ALEXANDRE GOMES, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 155, §§ 2º e 4º, IV, do

Código Penal, a 02 (dois) anos de detenção (regime inicial aberto), além de 10 (dez) dias-multa, o unitário no piso legal, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e 10 (dez) dias-multa, nos termos acima expostos.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, poderá o réu apelar em liberdade.

Sem condenação em custas, ante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se.

São José dos Campos, 12 de dezembro de 2022.

Brenno Gimenes Cesca  
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA